CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo	:	TC-004401.989.24-9
Entidade	:	Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Matéria	:	Contas Anuais
Exercício	:	2024
Prefeito	:	Antônio Cássio Habice Prado
CPF nº	:	062.569.648-45
Período	:	01/01/2024 a 31/12/2024 (Prefeito desde 01/01/2017)
Relatoria	:	Conselheira Cristiana de Castro Moraes
Instrução	:	UR-09 -Sorocaba / DSF-I

Senhor Diretor Técnico de Divisão da UR-09 - Sorocaba,

Tratam os autos das contas apresentadas em face do inciso II do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – LOTCESP).

Em atendimento ao TC-A-030973/026/00, registramos a notificação do Sr. Antônio Cássio Habice Prado, responsável pelas contas em exame, bem como do Sr. Célio Peixoto dos Santos, atual responsável **(doc. 01)**. As respectivas declarações de atualização cadastral (CadTCESP)[1] estão colacionadas no **doc. 02**.

A definição da extensão dos trabalhos, segundo o método da amostragem e relevância, foi planejada pela Fiscalização considerando a análise das seguintes fontes:

1. Indicadores finalísticos componentes do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M)[2];

[1] Sistema Cadastro Corporativo TCESP (CadTCESP).

[2] Mais informações no Painel IEG-M.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

2. Prestações de contas mensais do exercício em exame, encaminhadas pela Chefia do Poder Executivo;

3. Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema Audesp[3], bem como acesso aos dados, informações e análises disponíveis no referido ambiente;

4. Análise das informações disponíveis nos demais sistemas deste Tribunal de Contas;

5. Análise, baseada em amostragem, do planejamento orçamentário/financeiro (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA), assim como do planejamento setorial (Planos Municipais);

6. Eventuais ações fiscalizatórias desenvolvidas por meio da seletividade (contratos e repasses);

7. Relatório de fiscalização ordenada (TC-022518.989.24-9);

8. Leitura analítica dos três últimos relatórios de fiscalização e respectivas decisões desta Corte, sobretudo no tocante a assuntos relevantes nas ressalvas, advertências e recomendações;

9. Relatório periódico (semestral);

10. Análise das denúncias, representações e/ou expedientes diversos;

11. Outros assuntos relevantes obtidos em pesquisa aos sítios de transparência de Órgãos Fiscalizados ou outras fontes da rede mundial de computadores.

Os trabalhos, em virtude de critérios objetivos de seletividade e de análise de risco, foram efetivados por inspeção *in loco*, por meio de todas as ferramentas e sistemas disponíveis, com amparo no regramento previsto no artigo 7º da Resolução TCESP nº 04, de 29 de novembro de 2017.

Os resultados das fiscalizações apresentam-se no relatório de acompanhamento semestral **(Evento 17.12)**, e no presente relatório.

[3] Sistema da Divisão de Auditoria de São Paulo.

Mais informações na página eletrônica do Audesp.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

Destaque-se que o relatório de acompanhamento foi submetido à Excelentíssima Relatoria, sendo dada ciência à Chefia do Poder Executivo, responsável pelas contas em exame, para conhecimento das ocorrências, sem a necessidade de apresentação de justificativas. Tal procedimento visou contribuir para a tomada de providências dentro do próprio exercício, possibilitando a correção de eventuais falhas.

DADOS PRELIMINARES E SÍNTESE DO APURADO

Preliminarmente, consignamos os dados e índices do Município e do Órgão considerados relevantes para um diagnóstico:

DESCRIÇÃO	DADOS
Pertence a (região administrativa)	**Sorocaba**
Porte (2024)	**Médio**
População (2024)	**58.345 habitantes**
Área territorial	**556,706 km²**
Grau de urbanização (2024)	**91,69 %**
PIB per capita a preços correntes (2022)	**R$ 69.921,89**
Receita por habitante (2024)	**R$ 9.276,34**
Receita total (2024)	**R$ 541.228.063,36**
Despesa total (2024)	**R$ 521.889.577,68**
Resultado orçamentário (2024)	**R$ 19.338.485,68**

Dados extraídos do **Doc. 18**. Fonte original das informações: Fundação SEADE, IBGE e AUDESP.

O Município possui a seguinte série histórica de classificação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), após validação da Fiscalização:

EXERCÍCIO	2021	2022	2023	2024
IEG-M	**C+**	**C+**	**B**	**B**
Planejamento (i-Plan)	C	C	C	C
Gestão Fiscal (i-Fiscal)	B	B+	B	B+
Educação (i-Educ)	C	B	B	B
Saúde (i-Saúde)	B	C+	B	B
Meio Ambiente (i-Amb)	B	B+	B+	B
Proteção dos Cidadãos – Defesa Civil (i-Cidade)	A	A	A	B+
Tecnologia (i-Gov TI)	B+	B+	A	A

O Órgão analisado obteve, nos três últimos exercícios apreciados, os seguintes **pareceres** de suas Contas:

Exercício	Processo	Parecer	Trânsito em julgado	Principais itens que ensejaram o parecer desfavorável
2022	004278.989.22-3	Favorável com recomendações e determinação	06/09/2024	Prejudicado
2021	007231.989.20-3	Favorável com ressalvas, recomendações e determinações	10/11/2023	Prejudicado
2020	003248.989.20-4	Favorável com recomendações	13/03/2023	Prejudicado

O resultado dos trabalhos está sintetizado no quadro a seguir, cujas análises e fundamentos apresentam-se em itens próprios deste relatório:

SÍNTESE DO APURADO		
Verificações	**Apuração**	**Conclusão**
Resultado da Execução Orçamentária *Déficit* amparado em *superávit* financeiro do exercício anterior	- R$ 7.773.227,89 -1,72%	Regular
Déficit orçamentário acarretou *déficit* financeiro	Não	
Percentual de Investimentos	10,79%	-
Resultados: Financeiro Econômico Saldo Patrimonial	R$ 144.064.165,21 R$ 57.731.864,96 R$ 503.727.811,45	Regular
Índice de Liquidez Imediata	12,93	Regular
Precatórios	Regular	
Requisitórios de Baixa Monta	Regular	
Encargos Sociais e Parcelamentos	Regular	
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) Situação do RPPS com as contas do Ente	Regular	
Limites Legais e Constitucionais - Dívida Consolidada Líquida (DCL), Concessões de Garantias e Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e "Regra de Ouro"	Regular	
Limites Legais e Constitucionais - Limite para Despesa de Pessoal 3º Quadrimestre - Artigo 20, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF): Despesa de Pessoal RCL de referência Percentual da Despesa de Pessoal Percentual máximo: 54,00% Entre 48,6% e 51,3%: início das vedações da LRF	R$ 162.203.773,47 R$ 479.069.226,27 33,86%	Regular

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

SÍNTESE DO APURADO		
Verificações	**Apuração**	**Conclusão**
Limites Legais e Constitucionais - Limite a transferências à Câmara de Vereadores - Artigo 29-A da Constituição Federal Percentual máximo: Até 100.000 habitantes: 7,00% Entre 100.000 e 300.000: 6,00% Entre 300.001 e 500.000: 5,00% Entre 500.001 e 3.000.000: 4,50% Entre 3.000.001 e 8.000.000: 4,00% Acima de 8.000.000: 3,50%	1,51%	Regular
Ensino (Recursos próprios) - Aplicação no exercício (mínimo 25%)	31,91%	Regular
Ensino (Fundeb[4]) - Aplicação de recursos recebidos no exercício (mínimo 90%)	100%	Regular
Ensino (Fundeb) – Aplicação da parcela residual (diferida) do recebido no exercício (até 10%) até 30/04 do exercício seguinte	Prejudicado	
Ensino (Fundeb) - Aplicação de recursos do Fundeb com remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (mínimo 70%)	93,16%	Regular
Ensino - Aplicação de recursos complementares Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR) Valor Aluno Ano Total (VAAT) – mínimo 15% em despesa de capital Valor Aluno Ano Total (VAAT) – Indicador de Educação Infantil (IEI) Valor Aluno Ano no FUNDEB (VAAF)	Regular Não recebido Não recebido Não recebido	
Saúde - Aplicação de recursos próprios (mínimo 15%)	25,20%	Regular
Subsídio dos Agentes Políticos	Regular	
Restrições de último ano de mandato Despesa de Pessoal nos últimos 180 dias do mandato Artigo 42 (despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres) Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais Publicidade institucional (três meses antes do pleito) Publicidade empenhada no primeiro semestre Alterações remuneratórias limitadas à inflação	 Regular Regular Regular Regular Regular Regular	
Controle Interno	Regular	
Lei de Acesso à Informação e Lei da Transparência Fiscal	**Irregular**	
Fiscalização Ordenada	**Irregular**	
Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema Audesp	**Irregular**	
Denúncias / Representações / Expedientes	**Irregular**	
Atendimento à Lei Orgânica, Instruções, Recomendações e Determinações do TCESP	**Irregular**	

[4] Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UUQ-11YH-6PBQ-38UK

PERSPECTIVA A: FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL

A.1. RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FISCAL

A.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com base nos dados gerados pelo Sistema Audesp, o resultado da execução orçamentária do Órgão evidenciou déficit **totalmente amparado** no superávit financeiro proveniente do exercício anterior, conforme quadro a seguir.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Valores	
(+) RECEITAS REALIZADAS	R$ 453.051.930,69	
(-) DESPESAS EMPENHADAS	R$ 455.993.995,55	
(-) REPASSES DE DUODÉCIMOS À CÂMARA	R$ 9.087.000,00	
(+) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DA CÂMARA	R$ -	
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R$ -	
(+ ou -) *AJUSTES DA FISCALIZAÇÃO*	R$ 4.255.836,97	
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**-R$ 7.773.227,89**	**-1,72%**

Fonte: **Docs. 03 e 04.**

Destacamos a incorreta escrituração, pela Prefeitura, do valor referente à devolução de duodécimos pela Câmara (R$ 4.255.836,97 – **Documento 04**), inibindo sua apuração automática pelo Sistema Audesp e ensejando a necessidade do ajuste ora efetuado pela fiscalização.

A divergência apurada denota falha grave, eis que, à vista de tal desacerto, a Prefeitura deixa de atender aos princípios da transparência (artigo 1º, § 1º, da LRF) e da evidenciação contábil (artigo 83 da Lei Federal nº 4.320/64).

O resultado da execução orçamentária e dos investimentos, com base na despesa liquidada e nos Restos a Pagar Não Processados liquidados em cada exercício, apresentaram os seguintes percentuais:

Exercício	Resultado da execução orçamentária	Percentual do resultado da execução orçamentária	Percentual de investimento
2024	*Déficit* de	1,72%	10,79%
2023	*Superávit* de	0,89%	11,35%
2022	*Superávit* de	5,09%	7,73%
2021	*Superávit* de	22,41%	7,97%

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

A.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL

Resultados	Exercício em exame	Exercício anterior	%
Financeiro	R$ 144.064.165,21	R$ 149.954.738,16	-3,93%
Econômico	R$ 57.731.864,96	R$ 96.805.563,14	-40,36%
Patrimonial	R$ 503.727.811,45	R$ 456.480.088,87	10,35%

O resultado da execução orçamentária assim influenciou o resultado financeiro:

Resultado financeiro do exercício anterior	2023	R$ 149.954.738,16
Ajustes por Variações Ativas	2024	R$ 177.263.213,36
Ajustes por Variações Passivas	2024	-R$ 180.211.721,45
Resultado Financeiro Retificado do exercício de	2023	R$ 147.006.230,07
Resultado Orçamentário do exercício de *	2024	-R$ 2.942.064,86
Resultado Financeiro do exercício de	2024	R$ 144.064.165,21
Déficit Orçamentário reduziu o Superávit Financeiro retificado em		**-2,00%**

Fonte: **doc. 05.**

* Resultado Orçamentário de 2024 considerando apenas o valor executado pela Prefeitura Municipal.

A.1.3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Conforme informado na Síntese do Apurado, com base no verificado nas peças contábeis (**doc. 03**), o índice de liquidez imediata do Município foi o seguinte:

Índice de Liquidez Imediata	Disponível	R$ 182.195.668,73	**12,93**
	Passivo Circulante	R$ 14.095.106,34	

A.1.4. ANÁLISE DOS PASSIVOS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Analisadas as peças contábeis, não constatamos ocorrências relevantes nos passivos circulante e não-circulante (Anexo 14), bem como nos passivos financeiro e permanente (Anexos 14A e 14B) (**doc. 03 – fls. 05/08**).

O Órgão não possui parcelamentos, conforme tratado no item **A.3. ENCARGOS SOCIAIS** deste relatório.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

A.2. PASSIVO JUDICIAL

A.2.1. PRECATÓRIOS

De acordo com informações prestadas pela Origem e carreadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), o Município está enquadrado no Regime Ordinário.

Nos exames realizados, foi verificado o que segue:

REGIME ORDINÁRIO - Verificações		
01	Houve depósito do montante referente ao(s) Mapa(s) de Precatório(s) para o exercício em exame dos Tribunais (TJSP, TRT 15 e TRF-3)?	Sim[5]
02	Sob amostragem, foram constatadas divergências relevantes no registro da dívida de precatórios no Balanço Patrimonial?	Não
03	Em caso de acordos diretos com os credores, sob amostragem, foram constatadas irregularidades e/ou não pagamentos no exercício em exame?	Prejudicado[6]

A.2.2. REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA

Sob amostragem, foi verificado o que segue:

Verificações		
01	Nos exames efetuados, foram constatadas divergências relevantes no registro da dívida advinda de requisitórios de baixa monta no Balanço Patrimonial?	Não
02	Nos exames efetuados, foram constatadas falhas/ineficiências no controle dos requisitórios de baixa monta?	Não
03	Foi constatada pendência de pagamento de requisitórios de baixa monta vencidos no exercício?	Não[7]

A.3. ENCARGOS SOCIAIS

As certidões negativas referentes a encargos sociais (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), estão colacionadas no **doc. 07.**

Nos exames, por amostragem, verificamos:

[5] **Doc. 06 – fls. 01.**

[6] Não houve acordos diretos com os credores.

[7] **Doc. 06.**

Verificações		Guias apresentadas
01	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:	Sim
02	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep:	Sim
03	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:	Sim
04	Regime Próprio de Previdência Social – RPPS:	Sim

De acordo com o exame efetuado, na extensão considerada necessária, não constatamos irregularidades no exercício.

A.3.1. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

O Órgão não possui parcelamento ou reparcelamento de débitos previdenciários junto ao INSS e ao RPPS.

A.3.2. DEMAIS PARCELAMENTOS (FGTS/PASEP)

O Órgão não possui parcelamentos de FGTS e Pasep.

A.4. ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NA GESTÃO LOCAL

O Município possui as seguintes entidades da Administração Indireta em sua estrutura administrativa:

Nomenclatura	Tipo	Finalidade principal	Balanço Geral
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz - SAAE	Autarquia Municipal	Serviços de água e esgoto	TC-002198.989.24-6
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Feliz - Portoprev	Entidade de Previdência Municipal	Previdência	TC-002452.989.24-7

Ressalvando que a análise do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é realizada no subitem seguinte, consideradas a relevância e a materialidade no tocante aos aspectos orçamentários e ao cumprimento da função/finalidade social, não constatamos ocorrências dignas de nota.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

A.4.1. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

O Município dispõe do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) **(doc. 08)**.

Considerando que o ente deve sempre buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime próprio de previdência, conforme disciplina o artigo 69 da LRF, face às verificações já realizadas nos exercícios precedentes, elencamos as ações mais relevantes – que são de prerrogativa da Chefia do Poder Executivo por dependerem de projeto de lei – que podem interferir no desempenho da previdência própria:

Verificações		
01	Houve instituição da previdência complementar, conforme Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c Portaria MTP[8] nº 1.467, de 02 de junho de 2022?	Sim
01.1	Foi observada a forma de instituição (lei de iniciativa do Poder Executivo) e o prazo estabelecido (13/11/2021), conforme § 14 do artigo 40 da CF?	Sim
02	Caso haja contratação de servidores com remuneração superior ao teto do RGPS, há comprovação da existência de Convênio/Termo de adesão com Entidade de Previdência Complementar?	Prejudicado[9]
02.1	Tal Convênio/Termo de adesão com Entidade de Previdência Complementar foi precedido de processo de seleção pública?	Prejudicado
03	Caso haja contratação de servidores com remuneração superior ao teto do RGPS, há comprovação de que há gerência própria do ente do regime de previdência complementar, sem adesão a uma entidade fechada de previdência complementar?	Prejudicado

Ainda, fundamentado no artigo 69 da LRF, o ente federativo deve buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime próprio de previdência, assim, a seguir apresentamos os dados referentes ao desempenho do Regime Próprio de Previdência Social:

Informação	2022	2023	2024
Resultado atuarial	-267.379.021,32	-217.583.870,06	-314.427.557,89
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Endividamento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	288.998.991,18	341.018.616,37	383.298.011,68

Doc. 21

[8] Ministério do Trabalho e Previdência

[9] Até o momento, não houve contratação de servidores com remuneração superior ao teto do RGPS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

A.5. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A.5.1. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Com base no apurado pelo Sistema Audesp e consignado no Relatório de Instrução de dezembro do exercício em exame (**doc. 09 – fls. 04/05**), houve o cumprimento dos limites/regras estabelecidos na LRF, quanto à:

- Dívida Consolidada Líquida (DCL);
- Concessões de Garantias;
- Operações de Crédito, exceto por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)[10];
- "Regra de Ouro" (artigo 12, §2º da LRF e artigo 167, inciso III da CF).

Nos aspectos relevantes, não constatamos ocorrências e/ou divergências dignas de nota nas apurações citadas.

Por oportuno, não constatamos ocorrências que evidenciem o não atendimento ao pleno exercício da competência tributária do Município (artigo 11 da LRF).

A.5.1.1. DESPESA DE PESSOAL

Conforme informado na Síntese do Apurado, com base nos dados encaminhados ao Sistema Audesp e consignado no Relatório de Instrução de dezembro do exercício em exame (**doc. 09 – fls. 04**), houve o cumprimento dos limites estabelecidos na LRF para Despesa de Pessoal.

A.5.2. TRANSFERÊNCIA À CÂMARA DOS VEREADORES

Conforme informado na Síntese do Apurado, com base nos dados encaminhados ao Sistema Audesp (**doc. 10 – fls. 05**), os repasses à Câmara obedeceram ao limite do artigo 29-A da CF.

[10] Por se tratar do último ano de mandato da chefia do Poder Executivo, ver o item A.7.1 sobre Operações de Crédito por ARO.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

A.5.3. ENSINO

Quanto à aplicação de recursos ao final do exercício em exame, conforme informado ao Sistema Audesp e apurado pela Fiscalização, os resultados assim se apresentaram:

Art. 212 da Constituição Federal:	**%**
DESPESA EMPENHADA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)	31,91%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)	30,18%
DESPESA PAGA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)	29,72%

FUNDEB:	%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 90%)	100,00%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 90%)	100,00%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 90%)	99,83%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 70%)	93,16%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 70%)	93,16%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 70%)	92,99%

Fonte: **doc. 03 – fls. 15/16.**

RECURSOS PRÓPRIOS (mínimo 25%)

Constatamos que a despesa educacional na manutenção e desenvolvimento do ensino superou o mínimo de 25%, cumprindo o artigo 212 da CF (**doc. 03 – fls. 15**).

FUNDEB (mínimo 90%)

Em relação ao Fundeb, verificamos a aplicação integral do montante recebido no exercício em análise, observada a quitação dos correspondentes Restos a Pagar (**doc. 03 – fls. 16 e doc. 14**). Dessa forma, o Município cumpriu o disposto no artigo 25 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Nova Lei do Fundeb).

FUNDEB (mínimo 70% com remuneração de profissionais e VAAR)

Verificamos que houve o emprego de percentual superior ao mínimo de 70% na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, dando cumprimento ao artigo 212-A, inciso XI, da CF e ao artigo 26 da Lei nº 14.113/2020 (**doc. 03 – fls. 16**).

Neste percentual não são considerados os pagamentos destes profissionais com recursos da Complementação VAAR, nos termos da legislação

retro citada. Ademais, houve o empenhamento de valores com estes recursos, no montante de R$ 1.001.516,31 (**doc. 11**).

Observamos, no entanto, ausência de informação acerca da aludida utilização dos recursos da Complementação VAAR no demonstrativo do Audesp relativo à aplicação dos recursos do Fundeb (**doc. 03 – fls. 16**).

A ausência apurada denota falha grave, eis que, à vista de tais desacertos, a Prefeitura deixa de atender ao princípio da transparência (artigo 1º, §1º, da LRF) e compromete a prestação de informações fidedignas ao aludido sistema, consoante item D.2 deste relatório.

VAAT

A rede municipal não recebeu recursos da complementação VAAT no exercício em exame.

A.5.3.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO / FUNDEB / CONTROLE SOCIAL

Observado o histórico de ocorrências e a relevância, foi constatado o que segue.

ENSINO - Verificações		
01	Nos exames, sob amostragem, foram identificados valores despendidos com inativos da educação básica incluídos nos mínimos constitucionais e legais do Ensino?	Não
02	Ao final do exercício, as contas bancárias que receberam os repasses decendiais previstos no artigo 69, §5º, da LDB, tinham saldo para cobertura dos valores inscritos em restos a pagar até o limite de 25% da receita de impostos?	Sim
03	O Município cumpriu o piso nacional do magistério público da educação básica para o exercício em exame (piso nacional foi de R$ 4.580,57 para 2024 – 40 horas semanais), definido com base na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008?	Sim

FUNDEB - Verificações		
01	A conta corrente vinculada ao Fundeb (Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal), que recebe os repasses do Fundo, é de **titularidade do órgão responsável pela educação**, nos termos do artigo 69, § 5º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c artigo 21, § 7º, da Lei nº 14.113/2020?	Sim
02	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas evidências de despesas executadas **não exclusivamente** na conta bancária vinculada ao Fundeb? ***Obs**.: esta análise não considera a permissão de contas específicas abertas em instituições financeiras com contratos para gestão folha de pagamento de servidores, nos termos do artigo 21 caput e §§ 9º e 10º da Lei nº 14.113/2020.*	Não
03	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas transferências para conta(s) bancária(s) destinada(s) ao adimplemento da folha de pagamento de servidor(es), com ao menos uma das seguintes inconformidades: **i) não exclusividade** da conta para a movimentação do Fundeb; **ii)** a conta **não era de titularidade** do órgão responsável pela educação; **iii) ausência de contratos para gestão** da folha (não exigível para contas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal)?	Não

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UUQ-11YH-6PBQ-38UK

FUNDEB - Verificações		
04	Nos exames, sob amostragem, foram constatados registros de despesas do Fundeb (Fundeb-Impostos, VAAT, VAAR e parcela diferida para o exercício sob análise), em desacordo com os códigos de aplicação estabelecidos pelo Sistema Audesp?	Não
05	O Município disponibilizou as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais, nos termos do artigo 163-A da CF e do artigo 38, *caput*, da Lei nº 14.113/2020, habilitando-se a receber a complementação VAAT para o exercício seguinte ao ora em exame?	Sim
06	O Município atendeu às condicionalidades legais, em face do artigo 14, *caput*, da Lei nº 14.113/2020, habilitando-se a receber a complementação VAAR para o exercício seguinte ao ora em exame?	Sim
07	Houve implementação do serviço de psicologia educacional e de serviço social na rede pública escolar compondo equipes multiprofissionais, nos termos da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019?	Sim
08	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas despesas decorrentes do serviço de psicologia educacional e/ou de serviço social na rede pública escolar custeadas, irregularmente, com recursos do Fundeb 70%?	Não

CONTROLE SOCIAL - Verificações		
01	Sob amostragem, foram constatadas divergências na composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS em relação ao estabelecido no artigo 34, IV e §1º, da Lei nº 14.113/2020?	Não
02	Foi constatado, nos exames sob amostragem, que algum membro estava em condição de impedimento no Conselho, nos termos do artigo 34, §5º da Lei nº 14.113/2020?	Não
03	O gestor do Fundo exerceu, no exercício em exame, o cargo de Presidente do Conselho (artigo 34, §6º, da Lei nº 14.113/2020)?	Não
04	Foi elaborado parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo (artigo 33, § 2º, I, da Lei nº 14.113/2020)?	Sim
05	Foram constatadas evidências de que o Conselho supervisionou o censo escolar anual, conforme artigo 33, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020?	Sim
06	Foram constatadas evidências de que o Conselho supervisionou a elaboração da proposta orçamentária anual, conforme artigo 33, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020?	**Não**
07	Foram constatadas evidências de que o Município **não** garantiu infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos (artigo 33, §4º, da Lei nº 14.113/2020)?	Não

Quanto à ocorrência retro elencada, registramos que:

06 - Constatamos que o CACS Fundeb não supervisionou a elaboração da proposta orçamentária anual (questão nº 17.5 do i-Educ), em desatendimento ao art. 33, § 2º, II da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

A.5.4. SAÚDE

Quanto à aplicação de recursos ao final do exercício em exame, conforme informado ao Sistema Audesp e apurado pela Fiscalização, os resultados assim se apresentaram:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

Art. 7º, da LC nº 141/2012	R$	%
DESPESA EMPENHADA (mínimo 15%)	91.188.201,64	25,20%
DESPESA LIQUIDADA (mínimo 15%)	91.093.584,42	25,18%
DESPESA PAGA (mínimo 15%)	87.816.628,38	24,27%

Fonte: **doc. 03 – fls. 17.**

Tendo em vista que foi liquidado e pago montante acima de 15% da receita de impostos, atendendo ao mínimo, deixamos de efetuar o acompanhamento previsto no artigo 24 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

A.5.4.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE

Observado o histórico de ocorrências e a relevância, foi constatado o que segue.

Verificações		
01	Sob amostragem, foram constatadas divergências na composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados no Conselho Municipal de Saúde (CMS), em conformidade com a Terceira Diretriz da Resolução MS/CNS[11] nº 453/2012?	Não
02	O gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS) apresentou, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Câmara Municipal, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, nos termos do artigo 36, incisos I a III, da Lei Complementar nº 141/2012?	Sim
03	O Relatório Anual de Gestão (RAG) foi disponibilizado ao CMS até o dia 30/03 do exercício em exame (artigo 36, § 1º, da Lei Complementar nº 141/2012)?	Sim
04	O CMS deliberou sobre a aprovação do RAG, apresentado pelo Gestor (Quinta Diretriz, inciso VI, da Resolução MS/CNS nº 453/2012)?	Sim
05	O Conselho aprovou a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Quinta Diretriz, inciso XIV, da Resolução MS/CNS nº 453/2012?	Sim

A.6. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Dos exames realizados, anotamos o que segue.

CARGOS	SECRETÁRIOS	VICE-PREFEITO	PREFEITO
Valor do subsídio inicial fixado para a Legislatura (Lei Municipal nº 5.726, de 19 de fevereiro de 2020)*	R$ 8.375,58	R$ 9.954,91	R$ 19.909,56

[11] Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UUQ-11YH-6PBQ-38UK

Verificações		
01	A fixação decorre de lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores, em consonância com o artigo 29, inciso V, da CF?	Prejudicado
02	Foi concedida Revisão Geral Anual (RGA) no exercício analisado?	Não
03	A revisão remuneratória se compatibiliza com a inflação dos 12 meses anteriores?	Prejudicado
04	A RGA se deu no mesmo índice e na mesma data dos servidores do Executivo?	Prejudicado
05	Sob amostragem, foram constatados pagamentos maiores que os fixados/revisados?	Não
06	Sob amostragem, foram constatadas evidências de apresentação das declarações de bens nos termos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, atualizada (Lei de Improbidade Administrativa)?	Sim
07	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas situações de acúmulos de cargos/funções dos agentes políticos irregulares?	Não

01 – Não houve nova fixação para o exercício em exame. A iniciativa da lei fixatória foi analisada em exercício precedente (ver TC-007231.989.20-3).

A.7. RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO

A.7.1. RESTRIÇÕES DA LRF

Preliminarmente, registramos que, nos aspectos relevantes, não constatamos ocorrências e/ou divergências dignas de nota nas apurações consignadas no Relatório de Instrução de dezembro do exercício em exame, quanto às restrições de último ano de mandato (**doc. 09**).

DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO

Quanto à **DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO,** não houve aumento da taxa, cumprindo o artigo 21, inciso II, da LRF (**doc. 09 – fls. 06**).

DESPESAS ASSUMIDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES

Quanto às **DESPESAS ASSUMIDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES,** constatamos suficiente disponibilidade para sua cobertura, nos termos do artigo 42 da LRF (**doc. 09 – fls. 06**).

OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)

No exercício em análise, não constatamos evidências de que o Município tenha realizado Operação de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO), atendendo ao artigo 38, IV, b, da LRF (**doc. 09 – fls. 05**).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

A.7.2. RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL (LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997)

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES E BENEFÍCIOS

Por amostragem, não constatamos evidências de que o Órgão tenha criado programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais, no exercício em análise.

DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Por amostragem, não constatamos evidências de que o Município, a partir de seis de julho, tenha empenhado gastos de publicidade institucional vedados pelo artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei Eleitoral.

DESPESAS COM PUBLICIDADE NO PRIMEIRO SEMESTRE

No primeiro semestre do exercício em exame, as despesas **empenhadas** com publicidade[12] do Órgão, incluindo as respectivas entidades da administração indireta, não excederam a seis vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos três exercícios anteriores, atendendo ao artigo 73, VII da Lei Eleitoral.

ALTERAÇÕES SALARIAIS

Por amostragem, não constatamos evidências de que, a partir de nove de abril, as alterações remuneratórias excederam à inflação do período, observando o artigo 73, VIII da Lei Eleitoral.

[12] "Eleições 2020 [...] Conduta vedada. Teto de gastos. Publicidade dos órgãos públicos. Ano eleitoral. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. [...] 2. Sob a perspectiva da reserva legal proporcional, devem ser entendidas como despesas com publicidade dos órgãos públicos, na forma do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, as verbas destinadas ao anúncio de programas, bens, serviços, campanhas e obras públicas, excluído do alcance da norma o montante despendido com publicações na imprensa oficial para divulgação de editais, contratos públicos e demais atos de praxe ao funcionamento ordinário da Administração Pública, os quais não estão sujeitos a vedação durante o período eleitoral (art. 73, VI, b, da Lei das Eleições), por não se enquadrarem no conceito de atos de caráter publicitário. [...]" (Ac. de 20.10.2022 no REspEl nº 060037066, rel. Min. Carlos Horbach.). Disponível em: https://www.tse.jus.br/jurisprudencia/jurisprudencia-por-assunto. Acesso em: 27 jan. 2025.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

PERSPECTIVA B: DEMAIS ASSUNTOS OBJETO DO PLANEJAMENTO

B.1. CONTROLE INTERNO

De acordo com os testes efetuados, o funcionamento do setor encontra-se em ordem.

B.2. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL

Face ao previsto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), sob amostragem, constatamos o seguinte:

- Disponibilização dos Balanços do exercício de 2024, em caminho não intuitivo (**doc. 12 – fls. 01**);

- Ausência de divulgação das peças orçamentárias: PPA, LDO e LOA (**doc. 12 – fls. 02**);

- Falta de disponibilização dos Pareceres Prévios do TCE-SP (**doc. 12 – fls. 03**).

Tais lacunas comprometem a transparência da Gestão Fiscal tratada no artigo 48, § 1º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, c.c. artigo 6º, inciso I e artigo 8º, §3º, inciso VI da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

B.3. OBRAS PARALISADAS

Consoante informado no Painel de Obras Públicas[13] desta Corte, não há obras paralisadas cuja contratante é o Órgão em exame.

B.4. EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Nos exames efetuados, considerando o histórico, a materialidade e relevância, verificamos o seguinte:

[13] **Fonte**: https://www.tce.sp.gov.br/paineldeobras. Acesso em: 18. jul. 2025.

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL – Verificações		
01	Sob amostragem, foram constatadas divergências relevantes quanto à adequada contabilização de recursos recebidos mediante transferências especiais?	Não
02	Sob amostragem, foram constatadas aplicações de recursos destinados a despesas de **custeio** em despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos, e com pensionistas, bem como encargos referentes ao serviço da dívida (situações vedadas conforme artigo 166-A, § 1º, I e II da CF)?	Prejudicado[14]
03	Sob amostragem, foram constatadas aplicações de recursos destinados a despesas de **capital** em encargos referentes ao serviço da dívida (situação vedada conforme artigo 166-A, § 1º, II da CF)?	Não
04	Sob amostragem, foi constatada a **ausência** de abertura conta corrente **específica** para cada transferência especial, contrariando o § 5º do artigo 2º da Instrução Normativa - TCU nº 93, de 17 de janeiro de 2024?	Não
05	Sob amostragem, foi constatada a **ausência** de prestação de informações e documentos sobre a execução de transferência especial na plataforma pertinente, conforme determinado pelo artigo 2º, *caput*, da Instrução Normativa - TCU nº 93, de 17 de janeiro de 2024?	Não
06	Sob amostragem, foi constatado que os recursos recebidos estão sendo aplicados em programações finalísticas das áreas de competência Poder Executivo?	Sim

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL – Verificações		
01	Sob amostragem, foram constatadas divergências relevantes quanto à adequada contabilização de recursos recebidos mediante transferências especiais?	Não
02	Sob amostragem, foram constatadas aplicações de recursos destinados a despesas de **custeio** em despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos, e com pensionistas, bem como encargos referentes ao serviço da dívida (situações vedadas conforme artigo 175-A, § 1º, 1 e 2 da Constituição do Estado de São Paulo - CE)?	Prejudicado[15]
03	Sob amostragem, foram constatadas aplicações de recursos destinados a despesas de **capital** em encargos referentes ao serviço da dívida (situação vedada conforme artigo 175-A, § 1º, 2 da CE)?	Não
04	Sob amostragem, foi constatada a abertura conta corrente **não específica (não única)** para transferência especial, contrariando o § 2º do artigo 9º do Decreto Estadual nº 66.246, de 10 de janeiro de 2022?	Não
05	Sob amostragem, foi constatado que os recursos recebidos estão sendo aplicados em programações finalísticas das áreas de competência Poder Executivo?	Sim

B.5. PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Realizamos o exame amostral da legalidade dos processos de licenciamento ambiental instaurados pela Administração Municipal, no decorrer do exercício examinado, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 9º da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, não sendo encontradas falhas significativas.

[14] No exercício de 2024, constatamos somente a existência de recursos oriundos de Transferências Especiais destinadas a despesas de capital (**doc. 13**).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

B.6. ASPECTOS PERTINENTES À GESTÃO DE PESSOAL

Eis o quadro de pessoal existente no final do exercício:

Natureza do cargo/emprego	Quant. Total de Vagas		Vagas Providas		Vagas Não Providas	
	Ex. anterior	Ex. em exame	Ex. anterior	Ex. em exame	Ex. anterior	Ex. em exame
Efetivos	2.578	2.584	1.733	1.797	845	787
Em comissão	120	55	100	23	20	32
Total	**2698**	**2639**	**1833**	**1820**	**865**	**819**
Temporários	**Ex. anterior**		**Ex. em exame**		**Em 31.12 do**	**Ex. em exame**
Nº de contratados	243		236		86	

Fonte: **doc. 15.**

Não constatamos, sob amostragem, ocorrências dignas de nota sobre o assunto neste exercício.

B.6.1. HORAS EXTRAS

Apuramos um dispêndio total no exercício no valor de R$ 3.594.539,21, com pagamento de 132.355 horas extras, evidenciando potencial desvirtuamento do caráter pontual e extraordinário da citada verba remuneratória (**doc. 16**).

Além disso, do referido total de pagamentos, grande parte decorreu de horas extras realizadas de modo recorrente e em quantidades significativas, acima de 40 horas mensais, em inobservância ao artigo 166, § 2º, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Porto Feliz[15]. A título ilustrativo, destacamos algumas das situações mais expressivas

CARGO DO(A) SERVIDOR(A)	TOTAL DE HORAS EXTRAS NO EXERCÍCIO	MÉDIA DE HORAS EXTRAS MENSAL	DOC.16
Auxiliar Operacional	1496,74	124,72	Fls. 1/2
Motorista	1830,08	152,50	Fls. 13/14
Motorista Coleta	1501,15	125,09	Fls. 32
Motorista	1974,26	164,52	Fls. 37
Porteiro	1519,92	126,66	Fls. 42
Motorista	1988,08	165,67	Fls. 55

[15] Lei Complementar Municipal nº 135, de 04 de abril de 2012

Art. 166 O adicional será pago por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado, que exceda o período normal do expediente, acrescido 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal de trabalho.

...

§ 2º Salvo os casos de convocação de emergência, devidamente justificadas, o serviço extraordinário não poderá exceder a 2 (duas) horas diárias e 40 (quarenta) mensais.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

As falhas apontadas denotam inadequado planejamento na gestão de pessoal, em inobservância ao princípio da eficiência.

Ressaltamos a reincidência da situação em relação a exercícios anteriores 2022 (TC-004278.989.22-3) e 2023 (TC-004506.989.23-5).

PERSPECTIVA C: AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS

C.1. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M)

A Fiscalização, observados os critérios de amostragem, relevância e materialidade, procedeu à validação de respostas apresentadas pelo Órgão ao questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do exercício em exame.

O questionário com as respostas originais e as análises automáticas realizadas pelo sistema (após o procedimento de validação) estão colacionadas, respectivamente, nos **docs. 17 e 18.**

Da série histórica do índice apresentada no início deste Relatório, após o procedimento de validação, observa-se que houve:

a) **estagnação** do índice geral;

b) **involução** do i-Amb e i-Cidade;

c) **estagnação** do i-Plan, i-Educ e i-Saúde.

Diante do exposto, especialmente face à nota “C” no i-Plan, fica evidenciada a **necessidade** de adoção de medidas para corrigir impropriedades nos aspectos que compõem o IEG-M, visando à elevação dos conceitos e, consequentemente, ao aprimoramento e maior efetividade dos serviços disponibilizados à população.

Ademais, evidencia-se o **não** atendimento de **recomendações** desta Corte de Contas, consoante o exposto no item D.4 deste relatório.

Ainda, tendo em vista as análises automáticas realizadas (**doc. 18**), já considerando o procedimento de validação do IEG-M, indica-se que o Município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecidas por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – **doc. 19**.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

Nos itens seguintes, registramos as ocorrências mais relevantes extraídas das análises automáticas mencionadas.

C.1.1. I-PLAN

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **doc. 18** (**fls. 03/06**), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- Não foram considerados no processo de planejamento e organização das audiências públicas os seguintes elementos: disponibilização prévia de material de apoio a respeito dos temas a serem debatidos; definição de mecanismos de avaliação (questão nº 1.4 do i-Planejamento);
- Nem todos os indicadores do PPA são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-financeiras estabelecidas (questão nº 4.2 do i-Planejamento);
- A LOA previa abertura de créditos adicionais por decreto em percentual acima da inflação (10% - questão nº 11.1 do i-Planejamento);
- O Prefeito não determinou providencias para sanar as irregularidades apontadas nos Relatórios do Controle Interno (questão nº 14.4.5.1 do i-Planejamento).

Os apontamentos acima demonstram a fragilidade da estrutura municipal no correspondente setor, resultando na elaboração de peças de planejamento que não refletem de forma prévia e estruturada, as reais necessidades de ações do Executivo local para correção dos problemas detectados na Urbe, impactando negativamente na execução finalística dos programas governamentais.

Registramos a reincidência da situação, conforme relatórios de fiscalização dos exercícios de 2021 (TC-007231.989.20-3), 2022 (TC-004278.989.22-3) e 2023 (TC-004506.989.23-5).

As ocorrências reportadas indicam desatendimento a recomendações desta Corte de Contas, consoante o exposto no **item D.4**. deste relatório.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

C.1.2. I-EDUC

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **doc. 18** (**fls. 15/40**), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- Existem alunos de Creche e de Pré-Escola que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, mas não houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino (questões nºs E1.10, E1.10.1 e E2.10.1 do I-Educ);
- A Prefeitura Municipal possui mais de 10% do quadro de professores de Creche, e dos Anos Finais do Fundamental como temporários (questões nºs E1.6 e E.4.5 do I-Educ);
- Existem estabelecimentos de Creche com mais de 13 alunos por turma (questão nº 1.15 do I-Educ);
- Em dezembro de 2024, 20,69% das unidades de ensino necessitavam de reparos, como conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados etc. e 44,83% não possuíam Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB vigente (questões nºs 5.0 e E5 do I-Educ);

Nesse sentido, salientamos as constatações decorrentes de fiscalização operacional (**Evento 17.12**) relativas ao planejamento e execução de ações relacionadas à Primeira Infância.

Registramos apontamentos sobre fragilidades na política pública em análise nos relatórios de fiscalização dos exercícios de 2021 (TC-007231.989.20-3), 2022 (TC-004278.989.22-3) e 2023 (TC-004506.989.23-5).

As ocorrências reportadas indicam desatendimento a recomendações desta Corte de Contas, consoante o exposto no **item D.4**. deste relatório.

C.1.3. I-SAÚDE

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **doc. 18 – fls. (fls. 40/60)**, destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UUQ-11YH-6PBQ-38UK

- Não há Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde em âmbito municipal (Questão nº 11 do I-Saúde);
- A quantidade média de pessoas cadastradas atendidas por equipe de saúde da família do município foi superior a 4.000 pessoas[16] (Questão nº 12.2 do I-Saúde);
- Não há Complexo Regulador Municipal, contrariando o inciso I do § 3º do artigo 10 da Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (questão 30 do I-Saúde);
- A Prefeitura Municipal não possui serviço de atenção pré-hospitalar e Central Samu 192, bem como não integra Central Samu 192 de abrangência regional (questão nº 31 do I-Saúde);
- Não houve implantação da Ouvidoria da Saúde no município, bem como, não houve utilização do Sistema OuvidorSUS ou sistema equivalente (questões nºs 33 e 34 do I-Saúde).

Nesse contexto, a Fiscalização Ordenada nº 02/2024, descrita no item D.1 deste relatório, evidencia falhas que reforçam o anteriormente exposto.

Registramos apontamentos sobre fragilidades na política pública em análise nos relatórios de fiscalização dos exercícios de 2021 (TC-007231.989.20-3), 2022 (TC-004278.989.22-3) e 2023 (TC-004506.989.23-5).

As ocorrências reportadas indicam desatendimento a recomendações desta Corte de Contas, consoante o exposto no **item D.4**. deste relatório.

C.2. ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Não houve seleção de política pública para fiscalização específica no fechamento das contas em exame. Destacamos a realização de fiscalização semestral de acompanhamento periódico das Contas da Prefeitura Municipal, na qual foram realizadas análises relativas ao planejamento de políticas públicas e à execução de políticas públicas do Ensino **(Evento 17.12).**

[16] Em 2024, havia 12 Equipes da Saúde da Família e Equipes de Atenção Primária, para um total de 56.622 pessoas cadastradas, redundando num atendimento médio de 4.718,5 pessoas.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

PERSPECTIVA D: OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

D.1. FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Foi realizada, no exercício em exame, a seguinte Fiscalização Ordenada:

Mês: 11	**Tema: Estratégia Saúde da Família**
Fiscalização Ordenada nº:	2/2024
Processo:	TC-022518.989.24-9 (evento 8.1)
Irregularidades verificadas/remanescentes:	a) Não há mapa de abrangência com a cobertura de cada equipe em local visível próximo a entrada da Unidade de acordo com a Portaria de Consolidação n° 2 de 2017; b) Em relação a equipes de saúde da família (eSF), foi detectado na data da fiscalização a existência de equipes INCOMPLETAS (sem a composição mínima), em detrimento ao disposto no Anexo XXII da Portaria de Consolidação n°. 2, de 2017 c/c Anexo III da Portaria MS nº 37, de 18/01/2021; c) A Unidade não possui carrinho de emergência com medicamentos e materiais para atendimento de emergências.

D.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Como demonstrado nos itens A.1.1 e A.5.3, deste relatório, foram constatadas divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no Sistema Audesp.

A divergência apurada denota falha grave, eis que, à vista de tal desacerto, a Prefeitura deixa de atender aos princípios da transparência (artigo 1º, § 1º, da LRF) e da evidenciação contábil (artigo 83 da Lei Federal nº 4.320/1964).

Ressaltamos a reincidência da situação em relação a exercícios anteriores 2020 (TC-003248.989.20-4), 2021 (TC-007231.989.20-3), 2022 (TC-004278.989.22-3) e 2023 (TC-004506.989.23-5).

D.3. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES

Estão referenciados ao presente processo de contas anuais, os seguintes protocolados:

01	Número:	TC-016068.989.24-3
	Interessado:	Ministério Público do Estado de São Paulo
	Objeto:	Solicita que analise a regularidade da cessão de uso de bem público
	Procedência:	Sim

02	Número:	TC-024409.989.24-1
	Interessado:	Ministério Público do Estado de São Paulo
	Objeto:	Solicita que proceda à análise da regularidade do procedimento de abertura do crédito adicional em benefício da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz
	Procedência:	Não. Constatamos a regularidade do procedimento de abertura de crédito adicional.

Em relação ao assunto em tela, anotamos o que segue:

01. Constatamos impropriedades na cessão de uso de bem público em comento relativas ao instrumento adotado e à ausência de fixação de prazo, consoante análise da fiscalização inserida no TC-016068.989.24-3 – Evento 32.3.

D.4. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCESP

No decorrer do exercício em análise, constatamos o atendimento à Lei Orgânica e às Instruções deste Tribunal.

No que se refere às recomendações/determinações, haja vista os dois últimos exercícios tempestivamente apreciados, face à amostragem, à relevância e à materialidade, assim como a jurisprudência mais recente, verificamos, no exercício em exame:

Exercício 2020	**TC 003248.989.20-4**	**DOE-TCESP 09/01/2023**	**Data do Trânsito em Julgado 13/03/2023**
Recomendações / determinações			**Atendida**
Mantenha adequado planejamento fiscal (ver item C.1.1 deste relatório);			Não
Adote rígido controle contábil sobre a dívida judicial;			Sim
Proceda o aperfeiçoamento dos temas afetos ao IEGM (ver itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Considere os pontos necessários à elevação da qualidade dos serviços prestados na educação e saúde (ver itens C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Corrija os apontamentos referentes à gestão de pessoal (cargos em comissão com exigência de nível médio);			Sim
Considere a fidedignidade das informações prestadas ao AUDESP (ver item D.2 deste relatório);			Não
Exerça as recomendações/determinações desta E. Corte (ver item D.4 deste relatório).			Não

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UQ-11YH-6PBQ-38UK

Exercício 2021	TC 007231.989.20-3	DOE-TCESP 22/09/2023	Data do Trânsito em Julgado 10/11/2023
Recomendações / determinações			**Atendida**
Estruture o setor de planejamento e aprimore as peças orçamentárias (ver item C.1.1 deste relatório);			Não
Propicie o regular funcionamento da Ouvidoria Municipal;			Sim
Assegure a fidedignidade e tempestividade da transmissão de dados ao Sistema Audesp (ver item D.2 deste relatório);			Não
Corrija sua escrituração contábil, principalmente em relação aos passivos judiciais;			Sim
Cumpra integralmente os ditames da Lei do Fundeb e aplique os valores recebidos dentro do exercício;			Sim
Providencie a reparação de danos na estrutura de seus próprios municipais (ver item C.1.2 deste relatório);			Não
Regularize os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB para todos os prédios públicos (ver item C.1.2 deste relatório);			Não
Revise todas as respostas fornecidas ao questionário do IEGM para identificar possíveis pontos de melhoria e adote providências para o aprimoramento dos serviços prestados (ver itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Utilize os dados do IEGM e das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidas pela agenda 2030 para balizar o planejamento das políticas públicas municipais (ver itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam suas Unidades de Saúde, além de sistematizar atendimentos e procedimentos administrativos;			Sim
Estabeleça o Plano de Carreira e Remuneração para seus profissionais da saúde (ver item C.1.3 deste relatório);			Não
Exija formação compatível com os trabalhos desempenhados por seus comissionados;			Sim
Aperfeiçoe o setor de Controle Interno;			Sim
Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal de Contas (ver item D.4 deste relatório).			Não

CONCLUSÃO

Observada a instrução constante no artigo 24 da LOTCESP, a Fiscalização, em conclusão a seus trabalhos, aponta as seguintes ocorrências:

A.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Incorreta contabilização dos valores relativos à devolução de duodécimos;

A.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL: déficit orçamentário diminuiu o superávit financeiro retificado;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

A.5.3. ENSINO: Incorreta contabilização dos valores relativos à utilização dos recursos da Complementação VAAR;

A.5.3.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO / FUNDEB / CONTROLE SOCIAL: o CACS Fundeb não supervisionou a elaboração da proposta orçamentária anual;

B.2. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL: Ausência de divulgação dos Balanços, Peças Orçamentárias e Pareceres Prévios do TCE-SP;

B.6.1. HORAS EXTRAS: Realização excessiva de horas extras; planejamento inadequado na gestão de pessoal (reincidência);

C.1. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M): estagnação/involução dos índices apurados; Necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades nos aspectos que compõem o IEG-M; Potencial não atingimento das metas propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecidas por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

C.1.1. I-PLAN: Inadequações que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (reincidência);

C.1.2. I-EDUC: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (reincidência);

C.1.3. I-SAÚDE: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M 2023 que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (reincidência);

D.1. FISCALIZAÇÃO ORDENADA: Irregularidades verificadas;

D.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: Divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no Sistema Audesp (reincidência);

D.3. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES: Constatação de impropriedades na cessão de uso de bem público;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5UUQ-11YH-6PBQ-38UK

D.4. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCESP: Inobservância às Recomendações desta E. Corte.

À consideração de Vossa Senhoria.

Seção UR-9.1 – Sorocaba, 06 de agosto de 2025.

Cristina Soto Cardia	Erika Patiño Cardoso de Magalhães Lima
Auditora de Controle Externo	Chefe Técnica da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTINA SOTO CARDIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-5JUQ-11YH-6PBQ-38UK

R. Marco Francisco Garcia Chiuratto, 180
Jardim Saira, Sorocaba/SP | CEP 18085-840
www.tce.sp.gov.br
(15) 3238-6660
@tcesp tcespoficial
tcesp tcesp-rss